

0001542-09.2022.8.26.0996

Assunto: Semiaberto

Magistrado: Renata Biagioni

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Presidente Prudente/DEECRIM UR5

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... pena na hipótese de condenação por tráfico de drogas com o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, como é o caso dos autos.

Destarte, a sentenciada, primária, condenada à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, cumpriu (1/4) um quarto da pena até 25/12/2017 (cálculo constante no PEC principal) e não registra infração disciplinar de natureza grave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Presidente Prudente/DEECRIM UR5

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ

Rua Major Felício Tarabay, nº 1017, Presidente Prudente - SP - cep 19010-052

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001542-09.2022.8.26.0996 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001542-09.2022.8.26.0996

Classe - Assunto

Indulto - Semi-aberto

Requerente:

Pamela Beatriz Furtunato Trindade

Requerido:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Biagioni

Vistos.

Pamela Beatriz Furtunato Trindade, ingressou em Juízo pleiteando o benefício do indulto referente ao Decreto nº 9.246/2017, sob o pretexto de que preenche os requisitos legais.

O Ministério Público requereu o deferimento do pedido.

É o breve relato.

Decido.

O pedido é procedente.

Preliminarmente consigno que o Parecer do Conselho Penitenciário é dispensável por não ser requisito exigido pelo Decreto.

O diploma legal permite a concessão do indulto natalino ou a comutação da pena na hipótese de condenação por tráfico de drogas com o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, como é o caso dos autos.

Destarte, a sentenciada, primária, condenada à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, cumpriu (1/4) um quarto da pena até 25/12/2017 (cálculo constante no PEC principal) e não registra infração disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto em exame.

Desta feita, preenchidos os requisitos exigidos no Decreto nº 9.246/2017,

satisfeitos os de caráter pessoal e inexistindo causas impeditivas, o indulto há de ser concedido.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, concedo ao(à) sentenciado(a) Pamela Beatriz Furtunato Trindade, RJI: 180843354-24, recolhida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, o benefício do INDULTO, com fulcro no art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 9.246/2017 e, consequentemente, julgo extinta a punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso II (3ª figura), do Código Penal, referente ao processo nº 0000408-41.2015.8.26.0559 da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto-SP (PEC nº 0010708-06.2018.8.26.0576).

Expeça-se alvará de soltura.

Junte-se cópia desta sentença no(s) PEC(s) a que se refere(m) o(s) processo(s) acima mencionado(s).

Atualizem-se o "Histórico de Partes".

Após o trânsito em julgado, com as comunicações de praxe, arquivem-se os autos alcançados por esta Sentença.

P.I.C.

Presidente Prudente, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA